**P U T U S A N**

Nomor 790/Pid.Sus/2025/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**1.** Nama lengkap : **ABET YADI ALIAS EBET BIN SAHRUL EFFENDI (ALM);**

**2.** Tempat lahir : Banjarmasin;

**3.** Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Juli 1986;

**4.** Jenis Kelamin : Laki-laki;

**5.** Kebangsaan : Indonesia;

**6.** Tempat tinggal : Jalan Sultan Adam Sungai Awang RT 27 RW 03 No. 20, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

**7.** Agama : Islam;

**8.** Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2025 sampai dengan 18 Agustus 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/28/VIII/RES.4.2/2025/Resnarkoba tanggal 16 Agustus 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 19 November 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2025 sampai dengan tanggal 25 November 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2025 sampai dengan tanggal 19 Desember 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2026;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama Iqbal Aqli S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Lt.2 (Kantor PBH DPC PERADI Banjarmasin) No. 37, Alalak Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 November 2025 Nomor 790/Pid.Sus/2025/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 790/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 20 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 790/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 20 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan **Terdakwa ABET YADI Als EBET Bin SAHRUL EFFENDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***. sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABET YADI Als EBET Bin SAHRUL EFFENDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta membayar denda sebesar **Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiair enam (6) Bulan Penjara**.

**3.** Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

**4.** Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) plastik klip berisi serbuk putih jenis sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram
- 1 (satu) celana pendek levis warna biru

***Dirampas untuk Dimusnahkan***

**5.** Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Setelah mendengar permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia **terdakwa ABET YADI Als EBET Bin SAHRUL EFFENDI (Alm)** pada hari *Jum'at* tanggal 08 Agustus 2025 sekitar 15.00 witaatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan *Agustus* tahun 2025, atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Sungai Andai (Sungai Biyuku) Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dupauluh delapan) gram,*** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal saat petugas Kepoisian Sektor Banjarmasin Timur memperoleh informasi dari masyarakat bahwa **terdakwa ABET YADI Als EBET Bin SAHRUL EFFENDI (Alm)** sering menjual sabu dirumahnya menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Tim Anggota Kepoisian Sektor Banjarmasin Timur antara lain **saksi SISWANTO, SH.,** dan **saksi BERTON P. W. SIRAIT, SH.,** dengan dipimpin Kanit Reskrim sdr.Iptu Hendra Agustian Ginting langsung menuju kediaman terdakwa namun ditengah perjalanan tepatnya di Jl. Sungai Andai ( Sungai Biyuku ) Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin para saksi melihat terdakwa sedang berkendara menggunakan:
  - 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Biru Putih Nopol DA 3156 BT dengan Noka: MH1JM2124KK395967 serta nosin : JM21E2373514

  sehingga para saksi langsung menghentikan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket plastik berisi serbuk putih jenis sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram dan bersih 0,28 (nol koma dupauluh delapan) gram

  Yang ditemukan dilipatan celana yang terdakwa kenakan. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Mapolsek Banjarmasin Timur guna proses lebih lanjut.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu itu dengan cara membeli dari saudara Yadi melalui perantara saudara Mukhlis (keduanya dalam Dafar Pencarian Orang) pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2025 sekitar 15.00 wita di Jl. Belitung dekat RS Suaka Insan Kel. Belitung Darat Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sebanyak 2,5 ( dua setengah ) gram seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dijual kembali, sementara untuk pembayaran sabu baru terbayar sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara langsung ditransfer ke rekening saudara Yadi dan sisanya jika sabu sudah habis terjual dan Untuk sabu pembelian tersebut habis sekitar semingguan dan keuntungannya sekitar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dimana keuntungannya digunakan untuk keperluannya sehari – hari.
- Bahwa terhadap 4 (empat) paket plastik berisi serbuk putih jenis sabu dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 16 Agustus 2025 didapatkan berat kotor 1 (satu) gram dan bersih 0,28 (nol koma dupauluh delapan) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,04 gram guna pemeriksaan laboratoris, dimana berdasarkan hasil **LAPORAN PENGUJIAN Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0553** dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian, Rivai Endra Dwi Yulianto, tertanggal 27 Agustus 2025 dengan *KESIMPULAN : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).*
- Bahwa **terdakwa ABET YADI Als EBET Bin SAHRUL EFFENDI (Alm)** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk ***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*** *jenis sabu-sabu* yang positif mengandung metamfetamina sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam* ***Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia **terdakwa ABET YADI Als EBET Bin SAHRUL EFFENDI (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2025 sekitar 15.00 witaatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2025, atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Sungai Andai (Sungai Biyuku) Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Banjarmasin, telah secara ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** *jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dupauluh delapan) gram*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal saat petugas Kepoisian Sektor Banjarmasin Timur memperoleh informasi dari masyarakat bahwa **terdakwa ABET YADI Als EBET Bin SAHRUL EFFENDI (Alm)** sering menjual sabu dirumahnya menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Tim Anggota Kepoisian Sektor Banjarmasin Timur antara lain **saksi SISWANTO, SH.,** dan **saksi BERTON P. W. SIRAIT, SH.,** dengan dipimpin Kanit Reskrim sdr.Iptu Hendra Agustian Ginting langsung menuju kediaman terdakwa namun ditengah perjalanan tepatnya di Jl. Sungai Andai ( Sungai Biyuku ) Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin para saksi melihat terdakwa sedang berkendara menggunakan:
  - 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Biru Putih Nopol DA 3156 BT dengan Noka: MH1JM2124KK395967 serta nosin : JM21E2373514

  sehingga para saksi langsung menghentikan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket plastik berisi serbuk putih jenis sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram dan bersih 0,28 (nol koma dupauluh delapan) gram

  Yang ditemukan dilipatan celana yang terdakwa kenakan. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Mapolsek Banjarmasin Timur guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap 4 (empat) paket plastik berisi serbuk putih jenis sabu dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 16 Agustus 2025 didapatkan berat kotor 1 (satu) gram dan bersih 0,28 (nol koma dupauluh delapan) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,04 gram guna pemeriksaan laboratoris, dimana berdasarkan hasil **LAPORAN PENGUJIAN Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0553** dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian, Rivai Endra Dwi Yulianto, tertanggal 27 Agustus 2025 dengan KESIMPULAN : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa **terdakwa ABET YADI Als EBET Bin SAHRUL EFFENDI (Alm)** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk ***memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, jenis sabu-sabu yang positif mengandung metamfetamina sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Siswanto,** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
   - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait penangkapan yang saksi dan rekan dari Polsek Banjarmasin Timur terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 sekitar jam 16.00 wita di Jalan Sungai Andai (Sungai Biyuku) Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
   - Bahwa awalnya Polsek Banjarmasin Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual sabu dirumahnya kemudian saksi dan rekan langsung menuju rumah Terdakwa. Namun ditengah perjalanan Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang melintas di Jalan Sungai Andai (Sungai Biyuku) Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin sehingga kemudian Terdakwa langsung dihentikan dan kemudian dilakukan penggeledahan dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi serbuk putih jenis sabu dilipatan 1 (satu) celana pendek levis warna biru yang Terdakwa kenakan. setelah itu untuk Terdakwa beserta barang bukti dibawa serta diamankan ke Polsek Banjarmasin Timur untuk proses lanjut.
   - Bahwa setelah dilakukan penimbangan, serbuk putih yang disita dari Terdakwa diketahui memiliki berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram
   - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh Terdakwa dengan membeli dari saudara Yadi melalui perantara saudara Mukhlis pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2025 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Belitung dekat RS Suaka Insan, Kelurahan Belitung Darat Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
   - Bahwa rencananya sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Berton Pranata W. Sirait, S.H,** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait penangkapan yang saksi dan rekan dari Polsek Banjarmasin Timur terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 sekitar jam 16.00 wita di Jalan Sungai Andai (Sungai Biyuku) Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya Polsek Banjarmasin Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual sabu dirumahnya kemudian saksi dan rekan langsung menuju rumah Terdakwa. Namun ditengah perjalanan Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang melintas di Jalan Sungai Andai (Sungai Biyuku) Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin sehingga kemudian Terdakwa langsung dihentikan dan kemudian dilakukan penggeledahan dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi serbuk putih jenis sabu dilipatan celana pendek levis warna biru yang Terdakwa kenakan. setelah itu untuk Terdakwa beserta barang bukti dibawa serta diamankan ke Polsek Banjarmasin Timur untuk proses lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, serbuk putih yang disita dari Terdakwa diketahui memiliki berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh Terdakwa dengan membeli dari saudara Yadi melalui perantara saudara Mukhlis pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2025 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Belitung dekat RS Suaka Insan, Kelurahan Belitung Darat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Abet Yadi Als Ebet Bin Sahrul Effendi (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa benar terdakwa dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan Sungai Andai (Sungai Biyuku) Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi serbuk putih jenis sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram milik Terdakwa dalam lipatan celana pendek levis warna biru yang Terdakwa kenakan. Setelah itu untuk Terdakwa beserta barang bukti yang seluruhnya adalah milik Terdakwa, dibawa serta diamankan ke Polsek Banjarmasin Timur untuk proses lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Yadi melalui perantara saudara Mukhlis pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2025 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Belitung dekat RS Suaka Insan, Kelurahan Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sebanyak 2,5 (dua setengah) gram seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar melalui transer ke rekening milik Saudara Yadi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan apabila narkotika jenis sabu tersebut telah habis dijual oleh Terdakwa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa sabu milik Terdakwa tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menguasai, memiliki, membawa narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib ataupun siapun juga dan terdakwa juga mengetahui kalau perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum serta bisa dipidanakan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajkan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) plastik klip berisi serbuk putih jenis sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram
- 1 (satu) celana pendek levis warna biru

Menimbang bahwa Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan tertanggal 16 Agustus 2025 didapatkan berat kotor 1 (satu) gram dan bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0553 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarbaru yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian, Rivai Endra Dwi Yulianto, tertanggal 27 Agustus 2025 dengan Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan Sungai Andai (Sungai Biyuku) Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dari Terdakwa disita barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi serbuk putih jenis sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram milik Terdakwa dalam lipatan celana pendek levis warna biru yang Terdakwa kenakan. Setelah itu untuk Terdakwa beserta barang bukti yang seluruhnya adalah milik Terdakwa, dibawa serta diamankan ke Polsek Banjarmasin Timur untuk proses lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan tertanggal 16 Agustus 2025 didapatkan berat kotor 1 (satu) gram dan bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram kemudian disisihkan lalu dilakukan uji laboraturium sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0553 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarbaru yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian, Rivai Endra Dwi Yulianto, tertanggal 27 Agustus 2025 dengan Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. ***Setiap Orang;***
2. ***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur "setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yaitu atas nama **Abet Yadi Als Ebet Bin Sahrul Effendi (Alm)** yang diduga sebagai pelaku



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

**Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu hal yang merupakan larangan, yang tidak diperbolehkan oleh sebuah peraturan;

Menimbang, bahwa undang-undang telah mengatur secara tegas yang berhak memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I apabila orang yang berhak yaitu orang yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta regensia diagnostic serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki adalah mempunyai suatu barang baik yang ada dalam tangannya maupun tidak, dan diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah dan sebagainya, dimana ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakukan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;
- Menguasai adalah suatu keadaan yang senyatanya seseorang menguasai suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dengan tujuan untuk menikmati atau memanfaatkan benda tersebut, namun secara yuridis formal benda tersebut merupakan milik orang lain;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan sendiri;
- Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari Golongan I sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009;
- Bukan tanaman: merupakan Narkotika sintetis atau semisintetis yang berasal dari pengolahan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan Sungai Andai (Sungai Biyuku) Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi serbuk putih jenis sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram milik Terdakwa dalam lipatan celana pendek levis warna biru yang Terdakwa kenakan. Setelah itu untuk Terdakwa beserta barang bukti yang seluruhnya adalah milik Terdakwa, dibawa serta diamankan ke Polsek Banjarmasin Timur untuk proses lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan tertanggal 16 Agustus 2025 didapatkan berat kotor 1 (satu) gram dan bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram kemudian disisihkan lalu dilakukan uji laboraturium sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0553 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarbaru yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian, Rivai Endra Dwi Yulianto, tertanggal 27 Agustus 2025 dengan Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan Ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam dalam hal memiliki Narkotika



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

***Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;***

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum terkait perkara narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 609 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Abet Yadi Als Ebet Bin Sahrul Effendi (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abet Yadi Als Ebet Bin Sahrul Effendi (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 4 (empat) plastik klip berisi serbuk putih jenis sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram
   - 1 (satu) celana pendek levis warna biru



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

***Dimusnahkan***

**6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2026 oleh Kami, **Irfanul Hakim, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.** dan **Sri Nuryani, S.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Satriansyah**, **S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Syamsul Arifin, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| Ttd. | Ttd. |
| **Fidiyawan Satriantoro, S.H.** | **Irfanul Hakim, S.H., M.H.** |
| Ttd. | |
| **Sri Nuryani, S.H**. | |

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Satriansyah, S.H.**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*